MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Prerrogativas de Posto ou Função, Comparecimento Espontâneo, Menagem e Liberdade Provisória no CPPM

Prerrogativas militares processuais (arts. 73, 74, 223 e 242 do CPPM), comparecimento espontâneo (arts. 226 e 262 do CPPM), menagem (arts. 263 a 269 do CPPM) e liberdade provisória (arts. 270 e 271 do CPPM) — Itens 1.2, 1.4, 2.7 e 3.3 do edital

1. Prerrogativas do Posto ou da Função no Processo Penal Militar (Item 1.2 do Edital)

Pessoal, a **hierarquia e a disciplina** são a base institucional das Forças Armadas e das Corporações Militares Estaduais (arts. 42 e 142 da CF/88). Por essa razão, o **Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 — CPPM)** estabelece um conjunto de **prerrogativas processuais inerentes ao posto, à graduação ou à função**, preservando os círculos hierárquicos desde a fase do Inquérito Policial Militar (IPM) até a execução da prisão cautelar.

Proibição de Condução ou Julgamento por Inferior Hierárquico (Art. 73 do CPPM)

> **Art. 73 do CPPM:** *"O acusado não poderá ser conduzido ou julgado por militar de posto ou graduação inferior, ressalvada, quanto aos juízes togados, a competência em razão da função."*

- **Alcance da regra:** nenhum militar (oficial ou praça) pode ser escoltado, conduzido coercitivamente ou julgado por subordinado ou militar de posto/graduação inferior, nem mesmo por militar do mesmo posto ou graduação que seja **mais moderno** (princípio da precedência funcional e da antiguidade).
- **Aplicação nos Conselhos de Justiça (Lei nº 8.457/1992 e Justiça Militar Estadual):** os juízes militares que integram o Conselho Especial de Justiça (que julga oficiais, exceto generais) devem ser todos de **posto superior** ao do acusado, ou do **mesmo posto, porém mais antigos**!
- **Ressalva quanto ao Juiz Togado (Juiz de Direito do Juízo Militar / Juiz Federal da Justiça Militar):** a regra da antiguidade militar **não se aplica ao magistrado civil togado**, cuja autoridade jurisdicional decorre diretamente da Constituição Federal em razão da função.

Prerrogativas na Inquirição de Autoridades como Testemunhas (Art. 351 do CPPM)

O **art. 351 do CPPM** assegura prerrogativa de função na tomada de depoimento testemunhal: - **Inquirição em local, dia e hora previamente ajustados (§ 1º):** o Presidente e o Vice-Presidente da República, os Governadores de Estado, os Ministros de Estado, os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais, os Ministros do STF, do STM e dos demais Tribunais Superiores, os Desembargadores, os Auditores (Juízes de Direito do Juízo Militar), os Procuradores-Gerais, os **Oficiais-Generais** (e Comandantes-Gerais no âmbito estadual, por simetria) e os diplomatas **serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz**. - **Depoimento por escrito (§ 2º):** o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, bem como os **Governadores de Estado**, poderão optar por **prestar depoimento por escrito**, caso em que as perguntas formuladas pelas partes lhes serão transmitidas por ofício do juiz.

Prerrogativas na Captura, Detenção de Indiciado no IPM e Prisão Provisória (Arts. 18,

22, 223 e 242 do CPPM)

1. **Indiciado Oficial ou Praça de Posto/Graduação Superior no IPM (Art. 18 e Art. 22 do CPPM):** - A detenção de indiciado pelo encarregado do IPM durante as investigações (até 30 dias, prorrogáveis por mais 20 dias pelo Comandante — art. 18 do CPPM) deve respeitar rigorosamente os princípios da recepção constitucional (reserva de jurisdição do art. 5º, LXI, da CF/88, salvo flagrante delito ou transgressão militar). - Se, no curso do IPM, surgir indício contra **oficial de posto superior ao do encarregado, ou mais antigo**, o encarregado **não pode** praticar atos de constrangimento ou indiciamento sobre seu superior: deve **comunicar imediatamente o fato à autoridade delegante**, que atribuirá a delegação a outro oficial de posto superior ou mais antigo que o indiciado (**art. 22 do CPPM**)!
2. **Emprego de Força e Uso de Algemas na Captura (Art. 223 e Art. 234 do CPPM):** - **Captura de militar (Art. 223, Parágrafo único, do CPPM):** a captura de militar será feita, sempre que possível, por **outro militar de posto ou graduação superior, ou, sendo igual, mais antigo**! - **Proibição de uso de algemas (Art. 234, § 1º, do CPPM):** o emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Nos termos do **art. 234, § 1º, do CPPM**, não é permitido o emprego de algemas em presos que gozem de prisão especial / prerrogativa de posto ou graduação (sem prejuízo da **Súmula Vinculante nº 11 do STF**, que restringe o uso de algemas a casos excepcionais de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, justificados por escrito).
3. **Prisão Especial / Recolhimento a Quartel antes do Trânsito em Julgado (Art. 242 do CPPM):** - Pelo **art. 242 do CPPM**, serão recolhidos a **quartel ou a sede de unidade militar** à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão **antes de condenação irrecorrível**:
   - **a)** os ministros de Estado;
   - **b)** os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal e seus respectivos secretários;
   - **c)** os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados;
   - **d)** os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei;
   - **e)** os magistrados;
   - **f)** os **oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares**, inclusive os da **reserva, remunerada ou não, e os reformados**;
   - **g)** os oficiais da Marinha Mercante Nacional;
   - **h)** os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional;
   - **i)** os ministros do Tribunal de Contas;
   - **j)** os ministros de confissão religiosa.
   - **Prisão de Praças (Art. 242, Parágrafo único, do CPPM):** a **prisão de praças especiais (Aspirantes-a-Oficial e Cadetes) e a de graduados (Subtenentes, Sargentos e Cabos)** atenderá aos **respectivos graus de hierarquia**, devendo ficar recolhidos em compartimentos separados dos soldados e de civis.

---

2. Comparecimento Espontâneo do Indiciado ou Acusado no CPPM (Item 1.4 do Edital)

O **comparecimento espontâneo** é o ato pelo qual o militar ou civil a quem se atribui a prática de infração penal militar apresenta-se voluntariamente perante a autoridade de polícia judiciária militar ou perante a autoridade judiciária antes de ser capturado. O CPPM regula três efeitos essenciais do comparecimento espontâneo:

1. Inexistência de Prisão em Flagrante no Comparecimento Espontâneo (Art. 262 do CPPM)

> **Art. 262 do CPPM:** *"Se o indiciado ou acusado comparecer espontaneamente perante a autoridade militar ou judiciária, para declarar que praticou a infração penal, ser-lhe-ão tomadas por termo as declarações, não podendo ser preso em flagrante, mas a autoridade judiciária poderá decretar-lhe a prisão preventiva, se para isso concorrerem os requisitos legais."*

Regras de ouro do art. 262 do CPPM para a prova: - Quem se apresenta espontaneamente para confessar ou declarar que praticou o crime **NÃO pode ser preso em flagrante delito**! A apresentação voluntária afasta a situação de flagrância do art. 244 do CPPM. - A autoridade deve **tomar por termo as suas declarações**. - O comparecimento espontâneo impede o flagrante, mas **NÃO impede a decretação da prisão preventiva** pela autoridade judiciária competente, desde que estejam presentes os pressupostos (prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria — art. 254 do CPPM) e os fundamentos cautelares (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, perigo de ineficácia da aplicação da lei penal ou exigência da manutenção das normas ou princípios de **hierarquia e disciplina militares** — art. 255 do CPPM).

2. Comparecimento Espontâneo após Expedição de Mandado de Prisão (Art. 226 do CPPM)

> **Art. 226 do CPPM:** *"Se o indiciado ou acusado, sendo-lhe comunicada a ordem de prisão, declarar que está pronto a cumpri-la, poderá ser dispensada a captura, lavrando-se, porém, o respectivo auto de apresentação, assinado pela autoridade e pelo apresentante."*

- Aqui já existe uma ordem de prisão expedida, mas o militar ou acusado declara estar pronto a cumpri-la voluntariamente: dispensa-se o ato coercitivo de captura e lavra-se o **auto de apresentação**.

3. Comparecimento Espontâneo como Requisito / Critério para Concessão de Menagem e Revogação de Preventiva

- No **crime de deserção**, a apresentação voluntária do desertor (comparecimento espontâneo) em comparação à sua captura influencia diretamente a concessão de benefícios processuais e a análise da cautelaridade, além de afastar a necessidade de captura forçada.
- Na **citação no processo penal militar (art. 285 do CPPM)**, o comparecimento espontâneo do acusado em juízo **supre a falta ou a nulidade da citação**, desde que lhe seja assegurado o prazo legal para a defesa.

---

3. Menagem no Código de Processo Penal Militar (Item 2.7 do Edital — Arts. 263 a 269 do CPPM)

A **menagem** é um instituto cautelar típico e exclusivo do Direito Processual Penal Militar (sem equivalente exato no CPP comum, embora guarde semelhança funcional com a prisão domiciliar ou cautelar restritiva de locomoção), consistindo na **substituição do recolhimento ao xadrez/prisão fechada pela permanência do acusado em local determinado** (quartel, navio, acampamento, cidade ou própria residência), sob compromisso de não se ausentar sem autorização.

Vamos dominar todos os dispositivos dos **arts. 263 a 269 do CPPM**:

Competência, Requisitos Cumulativos e Local da Menagem (Arts. 263 a 265 do

CPPM)

1. **Competência e Requisitos Objetivos e Subjetivos (Art. 263 do CPPM):** - **Quem concede:** a menagem poderá ser concedida pelo **juiz** (de ofício ou a requerimento), **ouvido previamente o Ministério Público** (art. 265, § 1º); - **Requisito objetivo (pena privativa de liberdade máxima cominada):** nos crimes cujo **máximo da pena privativa da liberdade NÃO exceda a 4 (quatro) anos**! *(Cuidado: leva-se em conta a pena máxima em abstrato, que deve ser igual ou inferior a 4 anos!)*; - **Requisitos subjetivos:** tendo-se, porém, em atenção a **natureza do crime** e os **antecedentes do acusado**.
2. **Quem pode receber menagem e em que lugar será cumprida (Art. 264 do CPPM):** - **Militar:** poderá ser concedida menagem ao militar, cumprida no **lugar em que residia quando ocorreu o crime** ou seja **sede do juízo que o estiver apurando**, ou em **quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar**; - **Civil:** a menagem ao civil será no **lugar da sede do juízo**, ou em **lugar sujeito à administração militar**, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder! - **Pegadinha de Prova (AOCP):** Civil pode receber menagem no CPPM? **SIM!** O art. 264 do CPPM prevê expressamente a menagem tanto para o **militar** quanto para o **civil**!
3. **Pedido de informação prévia à autoridade militar (Art. 265 do CPPM):** - Para a menagem em lugar sujeito à administração militar, o juiz solicitará previamente **informação à autoridade militar** responsável por aquele local sobre a **conveniência da medida** (*caput*).

Cassação da Menagem, Reincidência, Cômputo na Pena e Inaplicabilidade ao Desertor (Arts. 266 a 269 do CPPM)

Dispositivo do CPPM	Regra Legal Exata	Pegadinha de Prova
Art. 266 — Cassação da Menagem	*"O que se retirar do lugar para que lhe foi concedida a menagem, ou faltar a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado, ou a que esteja obrigado a comparecer, sem causa justificada, perderá o benefício da menagem e será recolhido à prisão, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer."*	A retirada injustificada do local da menagem ou a falta injustificada a ato judicial gera a **cassação da menagem** e o recolhimento à prisão.
Art. 267 — Cessação pela Sentença Condenatória	*"A menagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha passado em julgado."* Parágrafo único: *"Salvo determinação em contrário do Conselho de Justiça ou do auditor, a sentença absolutória faz cessar a menagem."*	Pelo texto literal do art. 267 do CPPM, a menagem **cessa com a sentença condenatória de 1º grau**, mesmo antes do trânsito em julgado!
Art. 268 — Contagem na Pena (Detração) e vedação ao Reincidente	*"A menagem concedida em residência ou cidade não será levada em conta no cumprimento da pena."*	• **Menagem em quartel / navio / acampamento (intramuros): CONTA** como tempo de cumprimento da pena (detração penal)! • **Menagem em residência ou cidade (extramuros): NÃO CONTA** no cumprimento da pena (art. 268)!
Art. 269 — Vedação absoluta ao Reincidente	*"Ao reincidente não se concederá menagem."*	Se o acusado for **reincidente**, é **proibida** a concessão de menagem!

Art. 457, § 2º — Inaplicabilidade ao Crime de Deserção	Nos termos do rito especial da deserção, **não cabe menagem ao desertor** (que aguarda o julgamento recolhido à prisão pelo prazo de 60 dias do art. 453 do CPPM).	**Desertor e reincidente** não têm direito à menagem no CPPM.

4. Liberdade Provisória no Código de Processo Penal Militar (Item 3.3 do Edital — Arts. 253, 270 e 271 do CPPM)

Inexistência de Fiança no Processo Penal Militar

Primeira regra cardinal do Direito Processual Penal Militar: **não existe liberdade provisória mediante fiança no CPPM!** Toda liberdade provisória no processo penal militar é **sem fiança** (vinculada apenas ao dever de comparecimento a todos os atos do processo).

Hipóteses de Cabimento da Liberdade Provisória (Art. 270, *caput*, do CPPM)

Nos termos do **art. 270, *caput*, do CPPM**, o indiciado ou acusado **livrar-se-á solto** (obterá liberdade provisória) no caso de infração a que: 1. **Não for cominada pena privativa de liberdade** (infração punida apenas com pena restritiva de direitos, suspensão ou reforma); ou 2. **Quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada NÃO exceder a 2 (dois) anos**, salvo se for **culposa**, caso em que o limite máximo de pena não se aplica (ou seja, nas **infrações culposas**, o acusado livra-se solto independentemente da pena máxima, salvo se presentes os requisitos da prisão preventiva!).

Vedações Legais à Liberdade Provisória no Art. 270, Parágrafo Único, do CPPM

Pelo texto literal do **art. 270, parágrafo único, do CPPM**, **NÃO se aplica** o benefício do *caput* (não se livra solto automaticamente) nos casos de: - **a) Crime contra a segurança nacional** (hoje crimes contra o Estado Democrático de Direito); - **b) Crime de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão** (arts. 157 e 158 do CPM), ou de **desrespeito a superior** (art. 160 do CPM) e de **recusa de obediência** (art. 163 do CPM); - **c) Crime de deserção** (art. 187 do CPM) e de **insubmissão** (art. 183 do CPM); - **d) Crime de embriaguez em serviço** (art. 202 do CPM) e de **dormir em serviço** (art. 203 do CPM); - **e) Reincidência** ou **vadiagem**; - **f) Prisão preventiva** (quando presentes os fundamentos cautelares dos arts. 254 e 255 do CPPM).

> **Jurisprudência Constitucional do STF e do STM sobre o Art. 270, Parágrafo Único, do CPPM:** Assim como decidiu em relação à Lei de Drogas e ao Estatuto do Desarmamento, o **Supremo Tribunal Federal (STF)** e o **Superior Tribunal Militar (STM)** firmaram entendimento de que a vedação *abstrata e automática* de liberdade provisória é incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização (art. 5º, LVII e LXVI, da CF/88). Portanto: - **Se a questão cobrar a literalidade do CPPM ("Segundo o Código de Processo Penal Militar..."):** marque as vedações expressas do **art. 270, parágrafo único** (pena máxima até 2 anos para crimes dolosos, sem limite para culposos, e vedação literal nos crimes das alíneas "a" a "f"). - **Se a questão cobrar a jurisprudência constitucional ("Segundo a jurisprudência do STF e do STM..."):** a manutenção da prisão após o flagrante exige sempre decisão judicial fundamentada na presença concreta dos requisitos da **prisão preventiva** (arts. 254 e 255 do CPPM), cabendo a liberdade provisória (art. 253 do CPPM) sempre que ausentes tais requisitos cautelares!

Obrigações do Beneficiário e Suspensão / Revogação da Liberdade Provisória (Art. 271 do CPPM)

> **Art. 271 do CPPM:** *"A superveniência de qualquer dos motivos referidos no art. 255 poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho do juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público."*

- **Revogação** / **Suspensão da liberdade provisória:** a liberdade provisória é medida rebus sic stantibus (dura enquanto permanecerem inalteradas as condições fáticas). Se sobrevier qualquer dos fundamentos da prisão preventiva previstos no **art. 255 do CPPM** (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, perigo de ineficácia da aplicação da lei penal ou exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares), o juiz poderá suspender a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva, **de ofício ou a requerimento do Ministério Público**.
- **Comparação essencial entre Liberdade Provisória (Art. 270) e Menagem (Art. 263) no CPPM:**
- **Pena máxima na lei:** na **Liberdade Provisória** do art. 270, a pena máxima do crime doloso não pode exceder a **2 anos**; na **Menagem** do art. 263, a pena máxima não pode exceder a **4 anos**.
- **Restrição espacial:** na **Liberdade Provisória**, o acusado responde ao processo em plena liberdade ambulatorial (obrigando-se apenas a comparecer aos atos do processo); na **Menagem**, o acusado permanece adstrito a um perímetro determinado (quartel, navio, acampamento, sede do juízo ou residência).

Fontes e método.

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar — CPPM)** — arts. 18, 22, 73, 223, 226, 234, 242, 253 a 255, 262 a 271 e 351. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1002.htm`). Consulta em 24/10/2026.